

1500624-68.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS SANTOS DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

LUCAS DOS SANTOS DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 08 de março de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos - SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500624-68.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500624-68.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS SANTOS DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

LUCAS DOS SANTOS DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 08 de março de 2022, por volta das 21h30, na Avenida Rita Cândida Nogueira, 1255, nesta cidade, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, cinquenta e duas porções, do tipo eppendorf, de cocaína, pesando aproximadamente 43g (quarenta e três gramas). Também foi encontrada a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais) em notas variadas. O laudo pericial de fls. 103/105 constatou a presença de Metil Benzoil Ecgonina na

substância apreendida com o acusado.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia, indicando rol de testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 103/105, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente inconteste.

A testemunha Nilson Farias, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, que é muito conhecido por ser ponto de tráfico, e avistou o acusado agachado próximo ao canteiro da avenida. Informa o depoente que quando parou a viatura para efetuar a abordagem do acusado, o mesmo empreendeu fuga carregando uma sacola nas mãos. Os policiais acompanharam o acusado e quando alcançado, foi necessário uso de força física para mobilizá-lo. Em busca pessoal, foram encontrados dois "pinos" contendo cocaína em sua mão e no interior da sacola que ele carregava foram encontrados mais 50 "pinos" com a mesma substância. Questionado, informalmente, o acusado confessou ser produto de tráfico. Foi dado voz de prisão e este foi conduzido à delegacia.

A testemunha Junio Oliveira da Silva, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento, quando avistou o acusado agachado próximo ao canteiro central em atitude suspeita. Informa que no momento em que parou a viatura para realizar a abordagem, o acusado se levantou com uma sacola nas mãos e se evadiu do local. Relata ainda, que foi necessário desembarcar da viatura e correr atrás do acusado, sendo que quando o alcançou, foi necessário o uso moderado da força para contê-lo. Salienta que em busca pessoal foi localizado dois eppendorfs contendo cocaína em suas mãos, e no interior da sacola que carregava, foi encontrado mais cinquenta unidades de eppendorfs com a mesma substância. Informalmente, o acusado assumiu a propriedade da droga e assumiu também a prática do tráfico de drogas. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido até a Unidade de Polícia Judiciária desta cidade.

Em seu interrogatório, o acusado disse que na data dos fatos foi até o mercado "Selegate". Alega que após realizar a compra, foi até a casa de sua avó, localizada na Avenida Rita Cândida Nogueira, pois cuidava dela, e quando saiu da residência para ir embora avistou um rapaz, sendo que em ocasiões anteriores já havia adquirido drogas deste, vendendo drogas naquele local. Salienta que não sabe a qualificação deste rapaz, apenas o caracteriza como sendo "baixo e escurinho". Informa que se dirigiu até o rapaz para comprar drogas, e quando estava na posse de dois "pinos" contendo cocaína, avistou a viatura policial e empreendeu fuga. Esclarece que foi abordado pelos policiais estando em posse apenas de duas cápsulas de cocaína, R\$50,00 (cinquenta reais) em seu bolso, que havia recebido de seu emprego como servente de pedreiro, e sem nenhuma sacola em mãos. Salienta que após a abordagem, o policial Junio o levou para uma lixeira próxima ao local dos fatos e apareceu com uma sacola. Informa finalmente, que foi levado até o Pronto Socorro local e após, conduzido até a Delegacia de Polícia desta cidade. Destaca que teve conhecimento das outras 50 cápsulas de cocaína apreendidas apenas quando estava em Ribeirão Preto, alegando, desta forma, que a sacola não era de sua propriedade. Conclui que não pratica o tráfico de drogas, sendo apenas usuário de cocaína.

A versão do acusado não merece acolhida. A uma porque o relato dos policiais não apontou o indivíduo que teria lhe vendido as drogas. A duas porque ele estava com uma sacola com uma grande quantidade de cocaína (mais de 50 pinos, o que é

incompatível com o mero consumo). O relato dos policiais, testemunhas, é meio de prova, que não foi contraditado por outros elementos de prova dos autos. Por fim, o acusado já foi condenado em outras oportunidades por tráfico de drogas, a apontar histórico nessa modalidade criminosa, parâmetro objetivo eleito pela lei de drogas para diferenciar o usuário do traficante.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, elevo a pena em 1/3, em razão dos maus antecedentes do acusado, condenado no processo nr. 0017690-25.2010.8.26.0153. A pena inicial assim restou em 6 anos e 8 meses de reclusão, bem como 666 dias multa.

Na segunda etapa elevo em 1/3 a pena, ante a reincidência específica do acusado (processo nr. 0006618-36.2013.8.26.0153), restando a pena intermediária em 8 anos 10 meses e 20 dias e 888 dias multa.

Na terceira etapa, mantenho a pena acima aplicada, em razão da ausência de causas de aumento. A causa de diminuição do art. 33, §4º restou afastada ante a reincidência.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado, ante a reincidência (específica), que também afasta as penas restritivas de direito e sursis.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno LUCAS DOS SANTOS DA SILVA como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 8 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 888 dias multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, por seus próprios fundamentos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD.

Cravinhos, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA